



Spezialbedingungen für Mietkautionen über die Zinsli-Plattform

I. Allgemeines und Anwendungsbereich

- Die nachfolgenden Spezialbedingungen für Mietkautionen über die «Zinsli-Plattform» (nachfolgend Spezialbedingungen) regeln das Vertragsverhältnis zwischen der Plusplus AG, c/o Alexander Brozek, Poststrasse 22, 6300 Zug, Schweiz, (nachfolgend Plusplus) sowie Mietern und Vermietern für Dienstleistungen von Plusplus im Zusammenhang mit der Verwaltung von Mietkautionen nach Art. 257e OR, soweit zutreffend, über die Plattform von Zinsli Finance AG (www.zinsli.com) (nachfolgend Zinsli-Plattform, die Dienstleistungen die SERVICES).
- Die vorliegenden Spezialbestimmungen gelten zusätzlich zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Plusplus (nachfolgend AGB). Im Falle von Abweichungen oder Widersprüchen gehen diese Spezialbestimmungen den AGB vor.
- Plusplus erbringt ihre SERVICES ausschliesslich auf Grundlage dieser Spezialbestimmungen, allfälligen Zusatzvereinbarungen, den AGB sowie der jeweils aktuellen Fassung der Datenschutzerklärung, wie sie auf der Webseite von Plusplus veröffentlicht ist. Diese Spezialbedingungen gelten für die Nutzung aller von Plusplus angebotenen Dienstleistungen, einschliesslich sämtlicher Inhalte, Funktionen und Dienste im Zusammenhang mit den SERVICES. Mit der Nutzung der SERVICES oder bei der Registrierung zur Nutzung von Dienstleistungen von Plusplus über die Zinsli-Plattform akzeptiert der Mieter bzw. Vermieter diese Spezialbedingungen.

II. Eröffnung eines Mietzinsdepots und Umtausch durch Plusplus

- Mieter und Vermieter können über die Zinsli-Plattform vereinbaren, dass das Mietzinsdepot zur Hinterlegung ihrer Mietkaution nach Art. 257e OR durch Anlage in Zahlungstoken (nachstehend TOKEN) hinterlegt wird.
- Mit der Registrierung bestätigt der Mieter, dass er:
 - Entweder Schweizer Bürger ist oder ein Ausländer im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung B, B (anerkannter Flüchtling), C oder F sind;
 - Das Mietobjekt, für welches das Mietzinsdepot eröffnet wird, sich in der Schweiz befindet; und
 - Die AGB gelesen und akzeptiert hat und die darin enthaltenen weiteren Anforderungen erfüllt.
- Über die Zinsli-Plattform erteilen Mieter und Vermieter ihre Zustimmung zur Anlage der Mietkaution in TOKEN und beauftragen damit Plusplus, ihre Mietkaution in der Form der von ihnen gewählten TOKEN in einem individuell erstellten und technisch pro Mieter segregierten DLT-Depot (nachstehend DEPOT) für den Mieter jederzeit bereitzuhalten. Während der Verwahrungsdauer verfügt einzig Plusplus über Zugang zum DEPOT. Inhaber des DEPOT bleibt gemäss Art. 257e OR jeweils der Mieter.
- Plusplus ist befugt, einseitig jederzeit Änderungen an den angebotenen Auswahlmöglichkeiten und angebotenen Produkten vorzunehmen.
- Die Zahlung des Mieters erfolgt per Banküberweisung und hat über ein Schweizer Bankkonto des Mieters zu erfolgen, welches auf seinen Namen lautet.
- Nach Zahlungseingang der Kautions bei Plusplus durch Banküberweisung tauscht Plusplus die Kautions in die gewünschten TOKEN um und transferiert diese auf das DEPOT. Die Umwandlung von Geldern in TOKEN durch Plusplus erfolgt über Drittanbieter und ohne jegliches Ermessen seitens Plusplus.
- Mieter und Vermieter wurden auf die Risikoaufklärung gemäss Ziffer X der AGB sowie der produktespezifischen Informationen über die Anlagerisiken aufgeklärt.

III. Verluste und Ertragsverwendung

- Die Mieter nehmen zur Kenntnis, dass die von ihnen gewählten Produkte volatil sein können und Wertschwankungen ausgesetzt sind, für welche alleine der Mieter das Risiko trägt.
- Sofern auf dem DEPOT des Mieters Erträge anfallen, stimmt der Mieter zu, dass jegliche Erträge, Kapitalgewinne oder anderweitige Wertsteigerungen, soweit gesetzlich zulässig, als Haftungssubstrat weiterhin Bestandteil der Mietkaution nach Art. 257e OR dienen und der Mieter ausserhalb der Bestimmungen in Art. 257e Abs. 3 und 4

OR bis zur Auflösung der Mietkaution keinen Anspruch auf Herausgabe dieser Wertsteigerungen hat. Der Mieter verzichtet zudem auf die Geltendmachung jeglicher teilweisen Auszahlungsansprüche.

- Der Vermieter ist sich bewusst, dass Wertschwankungen oder technische Probleme bzw. regulatorische Entwicklungen dazu führen können, dass die vereinbarte Kautions zeitweise unterschritten werden kann oder gänzlich wertlos werden könnte. In diesem Zusammenhang verzichtet der Vermieter gegenüber Plusplus und dem Mieter auf die Geltendmachung weiterer Sicherheiten bzw. der Leistung von Nachschüssen.
- Mieter und Vermieter nehmen zur Kenntnis, dass keine Garantie besteht, dass die Mietkaution Gewinn abwirft oder den ursprünglichen Kautionsbetrag deckt. Insbesondere nehmen Mieter und Vermieter zur Kenntnis, dass ein Totalverlust möglich ist.

IV. Weitere Bestimmungen während der Dauer der Mietkaution

- Vorbehaltlich der vollständigen Auflösung der Mietkaution verzichten Mieter und Vermieter für die Dauer der SERVICES auf teilweise Auszahlungen aus dem DEPOT.
- Mieter und Vermieter können während der Dauer der Verwahrung der Mietkaution im DEPOT bis zu deren Auflösung keine Änderungen an der Produktwahl vornehmen.
- Vorbehaltlich der vollständigen Auflösung und Auszahlung des Mietzinsdepots gemäss Ziff. V hiernach besteht zu keiner Zeit ein Anspruch auf Rückzahlung der vom Mieter an Plusplus geleisteten Banküberweisung.
- Vorbehaltlich der vollständigen Auflösung des Mietzinsdepots gemäss Ziff. V hiernach verzichten Mieter und Vermieter auf Auszahlungen aus dem DEPOT.

V. Auflösung des Mietzinsdepots

- Die Nutzung der SERVICES von Plusplus bedingt eine gültige Vertragsbeziehung zu Zinsli Finance AG zur Nutzung der Zinsli-Plattform. Ungeachtet der nachstehenden Bedingungen führt eine Kündigung des Mieters oder des Vermieters gegenüber Zinsli Finance AG automatisch zur Kündigung der Vertragsbeziehung zu Plusplus.
- Die Auflösung des Mietzinsdepots erfolgt gemäss den gesetzlichen Regelungen in Art. 257e Abs. 3 OR. Demnach ist Plusplus nur dann zur Auszahlung des Depots berechtigt, wenn Mieter und Vermieter dem zugestimmt haben, ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl oder rechtskräftiges Gerichtsurteil vorliegen oder der Vermieter während eines Jahres nach Beendigung des Mietverhältnisses keinen Anspruch geltend gemacht hat.
- Die Auflösung des Mietzinsdepots erfolgt über die für den Mieter oder den Vermieter bereitgestellte Kündigungsfunktion oder die Benachrichtigungsfunktion auf der Zinsli-Plattform. Sie kann auch per Einschreiben erfolgen.
- Im Falle der Kündigung durch Plusplus oder der Auflösung des Mietzinsdepots durch den Mieter oder den Vermieter werden die TOKEN vorbehaltlich der mietrechtlichen Bestimmungen nach Art. 257e Abs. 3 OR gemäss den Bestimmungen der AGB bis zur Auszahlung für den Mieter jederzeit bereitgehalten.
- Entscheidet sich der Mieter über die Dauer des Mietzinsdepots die TOKEN weiterhin durch Plusplus im Rahmen der AGB bereithalten zu lassen, führt Plusplus eine erweiterte Prüfung gemäss dem Schweizerischen Geldwäschereigesetz (GWG) durch. Der Mieter hat alle hierfür für Plusplus erforderlichen zusätzlichen Informationen und Dokumente bereitzustellen. Plusplus behält sich das Recht vor, die Kundenbeziehung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
- Plusplus haftet nicht für Schäden oder entgangene Gewinne, welche durch verspätete oder nicht erfolgte Liquidation eines DEPOTS bei Kündigung oder Auflösung des Mietzinsdepots entstehen.

VI. Gebühren

- Plusplus erhebt bis zur Auszahlung des Mietzinsdepots gegenüber Mietern und Vermietern Gebühren gemäss der aktuell geltenden Preisliste, welche unter der Website abgerufen werden kann. Sämtliche Gebühren verstehen sich ohne allfällige weitere Kosten, die



Spezialbedingungen für Mietkautionen über die Zinsli-Plattform

Mieter oder Vermieter im Zusammenhang mit der Zinsli-Plattform schulden.

2. Plusplus darf Gebühren direkt mit allfälligen für den Mieter jederzeit bereitgehaltenen Guthaben auf DEPOTS verrechnen und von in Einzelverwahrung befindlichen TOKEN über das DEPOT des Mieters oder bei Durchführung einer Transaktion/Umwandlung belasten. Weiter ist Plusplus ermächtigt, den vom Mieter oder dem Vermieter hinterlegten Zahlungsmitteln jegliche Forderungen gegenüber dem Mieter oder dem Vermieter, einschliesslich Gebühren, zu belasten.
3. Plusplus ist befugt, die geltende Mehrwertsteuer sowie andere, im Zusammenhang mit der Erbringung der SERVICES anfallende Steuern und Gebühren dem Kunden in Rechnung zu stellen oder mit Guthaben/Forderungen des Kunden zu verrechnen.
4. Plusplus behält sich das Recht auf Änderungen und Anpassungen des Gebührenreglements vor. Jede Änderung ist dem Mieter oder der Vermieterin per E-Mail mitzuteilen und gilt als genehmigt, wenn der Mieter oder die Vermieterin binnen 30 Tagen der Änderung nicht widerspricht. Im Übrigen gelten die Gebührenbestimmungen der AGB.

VII. Salvatorische Klausel

Sollten in diesen Spezialbedingungen oder in verwandten Dokumenten enthaltene Bestimmungen, Bedingungen oder Regelungen in jeglichem Umfang für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden werden, so lässt dies die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen diesen Spezialbedingungen oder anderer Dokumente unberührt. Dasselbe gilt, falls die Spezialbedingungen oder das Dokument eine wesentliche Bestimmung nicht enthalten sollten. Anstelle der ungültigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung oder zur Füllung einer Vertragslücke findet diejenige gültige und durchsetzbare Bestimmung Anwendung, die der wirtschaftlichen Absicht der Parteien so weit wie möglich nahekommt, die mit der ungültigen, nicht durchsetzbaren Bestimmung verfolgt wurde oder für die eine Regelung fehlte.

VIII. Rechtswahl und Gerichtsstand

1. Alle Rechtsbeziehungen zwischen Plusplus und dem Mieter und Vermieter unterstehen materiellem schweizerischen Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und staatsvertraglicher Vereinbarungen.
2. Ausschliesslicher Gerichtsstand (vorbehaltlich anderer zwingender Gerichtsstände) ist die Stadt Zürich, Schweiz. Plusplus ist jedoch befugt, ihre Rechte auch am Domizil des Mieters bzw. Vermieters oder vor jeder anderen zuständigen Behörde geltend zu machen, wobei die vorstehende Rechtswahl gültig bleibt.